

PTA業務と「職務」

[地方公務員法\(昭和二十五年法律第二百六十一号\)](#)

(職務に専念する義務)

第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

資料 1

[中央教育審議会 > 初等中等教育分科会 > 教職員給与の在り方に関するワーキンググループ > 教職員給与の在り方に関するワーキンググループ\(第8回\) 配付資料 > 資料5 教員の職務について](#)

2006年11月、中教審の教職員給与の在り方に関するワーキンググループ、「教員の職務について」資料5

[資料5 教員の職務について:文部科学省](#)

「職務」は、「校務」のうち職員に与えられて果たすべき任務・担当する役割である(具体的には、児童生徒の教育のほか、教務、生徒指導又は会計等の事務、あるいは時間外勤務としての非常災害時における業務等がある。)

「校務」とは、学校の仕事全体を指すものであり、学校の仕事全体とは、学校がその目的である教育事業を遂行するため必要とされるすべての仕事であって、その具体的な範囲は、

1. 教育課程に基づく学習指導などの教育活動に関する面
2. 学校の施設設備、教材教具に関する面
3. 文書作成処理や人事管理事務や会計事務などの学校の内部事務に関する面
4. 教育委員会などの行政機関やPTA、社会教育団体など各種団体との連絡調整などの渉外に関する面等がある。

なお、職務の遂行中又はそれに付随する行為の際の負傷は、公務上の災害として補償が行われる。

資料 2

[地方公務員法実例判例集 第三章 職員に適用される基準【地方公務員法実例判例集\(昭和42年版\)国会図書館サーチ】](#)

「職員がPTA等の業務を行った場合に時間外勤務手当を支給できるか」という照会に対し、自治省給与課長から熊本県教育委員会教育長への回答(昭和39年1月20日)

【照会】

地方公務員法第35条に反した場合、または同義務免除の承認を受けても他から報酬を受ける場合は給与減額をしなければならないということを伺いましたが、同条にいう「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務」の中に、県立学校におけるPTA、同窓会等の外郭団体の業務は含まれるかどうか伺います。この場合において、

(1) 若し含まれるとした場合、団体費業務専任者が残勤した場合に、超過勤務手当の支給ができるか。

(2) 団体費から手当が若干支給されている場合はどうか。

(3) 団体費雇用職員があつて、他の県事務の補助に従事している場合はどうか。

【回答】

具体的事情が明らかではないが、一般にPTA、同窓会など任意団体の事務は地方公務員法第35条に規定する「地方公共団体がなすべき責を有する職務」には含まれないと解されるので、地方公共団体の職員が正規の勤務時間外に、当該任意団体の事務に従事しても、これに対し時間外勤務手当を支給することはできない。また、地方公共団体の職員でない限り、給与は支給できない。

資料 3

[自治労HP 自治労学校事務協議会【2013年度 政府予算獲得行動 夏 2012.07.18】](#)

自治労学校事務協議会は7月18日、自治労の第1次政府予算要求中央行動の一環として総務省、文科省、厚労省、外務省と交渉を実施しました。以下概要

【文部科学省】

学校徴収金の取り扱いと定数関係を中心に要請の趣旨説明と意見交換を行い、以下の前進回答を得ました。

1 公教育の学校徴収金(学級費、給食費等)における会計処理については、地方自治法第210条(総計予算主義の原則)、同第235条の4第2項(公会計に属しない現金の保管の禁止)を遵守して行うべきとする総務省の解釈を尊重する。

2 教職員が勤務時間中にPTA会計業務等の業務に従事することは地方公務員法第35条で規定されている職務専念義務に違反する。ただし、学校徴収金(学級費、給食費等)に係る業務については、学校教育活動に付随する公務という整理をしており、職務専念義務違反とは考えていない。

3 要保護・準要保護児童生徒を算定基礎とする教職員定数については、毎年6月に行っている定数報告以前の自治体判断による配置も追認する。

【厚生労働省】

児童手当からの保護者の同意に基づく学校徴収金等の自動徴収について、会計処理の課題を指摘し、文科省との調整を求めました。

厚労省からは「給食費等を公債権化しない限りは強制徴収はできない」としつつも、「制度を実効あるものとするため関係省庁と連携して行きたい」との回答がありました。

【総務省】

学校徴収金の会計処理の問題については、従来同様、「学校給食が自治体の事務として行われているのであれば公会計処理すべき」としつつも、「行政実例の撤回も含めて文科省が判断すべきことであり、現在はその回答待ち」との立場を繰り返すに終始しました。

定数に関しては、学校現場でも非正規職員が増加している実態に触れ、正規職員での定数確保を求めたが、「地域の行政需要や実情に応じて自治体が判断すべきこと」とし、「定数増については例えば35人学級の推進で純増分を外に求めるのは難しいのではないか」との見方を示し、「現行定数において自然減分の維持を文科省がどうやって財務省説得するかである」と述べました。

[自治労\(全日本自治団体労働組合\)学校事務協議会と文科省との交渉記録 :pdf](#)

2013 政府予算要求第1次中央行動(2012/7/18) 文部科学省交渉記録

自治労

5月の初旬にPTA会計をめぐる報道が多々出たが、その際に行った調査結果の状況と、PTA会計により学校運営に係るさまざまな経費が支出されている実態及び、事務職員がその会計処理にあたっていることについての職務専念義務の観点から見解をいただきたい。

文科省

PTA会計関係については企画課が引き続き担当しているのでこちらから回答したい。まず、調査結果は集計中である。また、事務職員の会計業務従事については、基本的に事務職員の本来の職務に関わるもの以外の業務について勤務時間中に行うことは、地公法第35条違反となるので注意をいただきたい。自治労 PTA会計以外の公金ではない会計に関わることについても同様と判断してよろしいか。文科省 文科省の学校徴収金に対する解釈はこれまでも説明してきたとおり、学校教育活動に付随する公務という整理をしている。このためこれが直ちに職務専念義務違反とは考えていない。